

Nürnberg, 17.06.2020

Informationen zu bestimmten Rahmenbedingungen im Wertpapierhandel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir informieren Sie heute über die

Marktmissbrauchsverordnung, auch mit MAR abgekürzt.

- **Die MAR regelt** – unter anderem – das Verbot der Marktmanipulation und des Insiderhandels,
- sowie die damit verbundenen Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese Vorschriften drohen.

Diese Regelungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Handelsbedingungen. Deshalb ist es wichtig, sie bei jedem Wertpapiergeschäft zu beachten. Folgende Details hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anleger erklärt:

Informationen zum Marktmanipulationsverbot

Marktmanipulation ist eine Form des Marktmissbrauchs. Zum Schutz der Finanzmärkte sind nach Artikel 15 MAR Marktmanipulationen und der Versuch hierzu verboten. Artikel 12 MAR regelt, welche Handlungen der Begriff „Marktmanipulation“ umfasst.

Danach ist es verboten,

- durch den Abschluss eines Geschäfts,
- die Erteilung eines Handelsauftrags
- oder jede andere Handlung falsche oder irreführende Signale hinsichtlich des Angebots, der Nachfrage oder des Preises eines Finanzinstruments zu geben.

Unterschiedliche Indikatoren können, auf ein manipulatives Handeln hinweisen. Hier zwei Beispiele:

- Es ist verboten abgesprochene Geschäfte durchzuführen, d.h. Aufträge, die auf einer vorherigen Abstimmung zwischen Käufer und Verkäufer beruhen und nach außen nicht vor ihrer Ausführung entsprechend transparent gemacht worden sind. Dieses Verbot bezieht sich ebenfalls auf sog. Wash-Trades (auch Wash-Sales), bei denen dieselbe Person sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Kaufseite einer Transaktion steht.
- Es ist auch verboten, Informationen zu verbreiten, die falsche oder irreführende Signale hinsichtlich des Angebots oder des Kurses eines Finanzinstruments geben oder ein künstliches Kursniveau herbeiführen. Unter anderem können hierzu Aufträge zählen, die ohne Absicht zum Geschäftsabschluss abgegeben und anschließend beispielsweise geändert oder storniert wurden.

Zudem verbietet die MAR ausdrücklich die Manipulation von Referenzwerten. Das Verbot der Marktmanipulation gilt für:

- Wertpapiere (wie z.B. Aktien und Anleihen),
- Geldmarktinstrumente,
- Derivate,
- Waren-Spot-Kontrakte, wenn diese von dem Kurs oder dem Wert eines Finanzinstruments abhängen oder Auswirkungen auf diesen haben können sowie
- auch ausdrücklich für an einem inländischen Markt gehandelte Waren und ausländische Zahlungsmittel.

Bitte beachten Sie, dass gem. Nr. 3 (1) der mit Ihnen vereinbarten Sonderbedingungen für den Handel in Finanzinstrumenten Ihre Geschäfte den für den Handel in Finanzinstrumenten am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen) unterliegen.

Exemplarisch sind gem. §3 HandelsO der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) i.V.m. §121 Abs. 3 BörsO der FWB Orders ohne Geschäftsabschlussabsicht untersagt. Unter anderem sind ferner gem. §3 der HandelsO der FWB i.V.m. §121 Abs. 4 BörsO der FWB Orders, die geeignet sind, irreführend Angebot und Nachfrage zu beeinflussen, untersagt. Andere Börsen und Handelsplätze sehen ähnliche Regelungen vor. Bitte informieren Sie sich auf der Website des jeweiligen Ausführungsplatzes.

Was ist bei Insidergeschäften wichtig zu wissen?

Insiderinformationen zu nutzen ist verboten und strafbar. Um Insiderhandel auf die Spur zu kommen, wertet die Wertpapieraufsicht Daten über alle Wertpapiergeschäfte aus. Zudem analysiert sie Ad-hoc-Mitteilungen und geht Hinweisen Dritter nach.

Informationen zum Insiderhandelsverbot (Artikel 14 MAR).

Ein Insider weiß von nicht öffentlich bekannten Umständen rund um börsennotierte Unternehmen, die sich erheblich auf den Preis auswirken können – etwa weil er aufgrund seines Berufs an diese Insiderinformation gelangt ist. So kann eine Insiderinformation zum Beispiel eine Info sein, dass bei einem börsennotierten Unternehmen eine Kapitalmaßnahme oder der Erwerb einer wesentlichen Beteiligung bevorstehen.

Doch jeder, der seine Insiderkenntnisse für sich oder andere verwendet und daraufhin Wertpapiere kauft oder verkauft bzw. daraufhin schon aufgegebenen Aufträge ändert oder storniert, macht sich strafbar – unabhängig davon, auf welche Weise er von der Insiderinformation erfahren hat. Verboten ist es auch, einem anderen eine Insiderinformation unbefugt weiterzugeben, ihn auf der Grundlage einer Insiderinformation zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zu verleiten oder ihm eine entsprechende Empfehlung zu geben.

Um Insiderhandel bereits im Vorfeld zu verhindern, sind Veröffentlichungspflichten wie die Ad-hoc-Publizität und die Mitteilung von Directors' Dealings gesetzlich vorgeschrieben. Denn Informationen, die bereits öffentlich bekannt sind, lassen sich nicht mehr für Insidergeschäfte nutzen.

Welche Sanktionen sind vorgesehen?

Insiderhandel kann mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet werden. Erfolgt der Insiderhandel, die unbefugte Weitergabe von Insiderinformationen oder die Verleitung/Empfehlung zum Kauf oder Verkauf leichtfertig, ist die BaFin befugt, diese Handlungen selbst als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen. Erhärtet sich ein Verdacht, erstattet die BaFin Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Neben den drohenden aufsichts- und strafrechtlichen Sanktionen, behält sich die Bank vor, das Depot und Verrechnungskonto ggf. auch außerordentlich zu kündigen und einen etwaigen entstandenen Schadensersatz zu fordern.

Wir hoffen, Sie zum Thema **Marktmissbrauch umfassend informiert zu haben. Sollten Sie noch weitere Fragen zu dem Thema haben, finden Sie weitere Informationen unter**
www.bafin.de/DE/Verbraucher/GeldanlageWertpapiere/Marktmanipulation/marktmanipulation_artikel.html